

Nr. 196 Staatssekretär Stuckart an Reichsminister Frick. Bad Wörishofen, 1. August 1935

R 18/5442, S. 335–340 Original

Beginn:

Beginn:

[Reichsreform, Verwaltungsreform, bayerische Regierungsverhältnisse]

Hochverehrter Herr Minister!

Bei meinem letzten Vortrag vor meinem Urlaubsantritt trug ich Ihnen vor, daß Herr Staatsminister Gauleiter Wagner¹ mich zu einer Besprechung über Fragen der Reichsreform nach München gebeten hatte. Die Besprechung hat mittlerweile in dem von Ihnen abgesteckten Rahmen stattgefunden. In eine materielle Erörterung einzelner Reichsreformfragen wurde nicht eingetreten, sondern nur ihre formelle Behandlung erwogen. Ich habe so beispielsweise den mit der Wehrmacht durchgearbeiteten Neugliederungsplan² überhaupt nicht erwähnt, sondern erklärt, daß die Neugliederungsarbeiten im Ministerium noch keine so feste Form angenommen hätten, daß ich darüber schon irgendwelche Mitteilungen machen könnte³.

Im einzelnen wurde die Zusammenarbeit in folgenden Fragen besprochen:

– a)

Reichsreform (Territoriale Neugliederung)

– b)

Verwaltungsreform (Mitarbeit in den bei der Akademie für Deutsches Recht gebildeten Ausschüssen für Verwaltungsrecht und Verwaltungsgerichtsbarkeit, für Staatsangehörigkeitsrecht und Judengesetzgebung und für Enteignungsrecht)

– c)

die Frage der Wiederbesetzung oder Zusammenlegung der beiden unbesetzten bayerischen Ministerien (Wirtschaftsministerium und Kultusministerium).

Das Ergebnis der Besprechung zu den einzelnen Punkten ist folgendes:

zu a) Die territoriale Raumgestaltung des neuen Reiches ist die Voraussetzung für den staats- und verwaltungsrechtlichen Neubau. Die Entscheidung über die territoriale Neugliederung müßte daher an sich zunächst fallen, bevor der verwaltungsrechtliche Aufbau des Reiches in Angriff genommen wird. Da eine Entscheidung des Führers über die Gliederung in diesem Jahre nicht mehr zu erwarten

¹ Adolf Wagner: Bayer. Innenminister, Gauleiter von München-Oberbayern, Leiter des Referats „Reichsreform“ in der Reichsparteileitung. Vgl. Dok. Nr. 15.

² Mit Geheim-Schreiben vom 22. 6. 35 hatte der RIM dem StSRk eine vorausgehende mündliche Mitteilung von StS Stuckart dahin bestätigt, daß „über einen Plan für die künftige Reichsneugliederung restlose Übereinstimmung mit dem Herrn Reichskriegsminister erzielt“ sei, und er bitte, Hitler darüber gemeinsam mit v. Blomberg vortragen zu dürfen; R 43 II/496, Bl. 128. Nach FV teilte Lammers Frick am 25. 6. mit, Hitler halte diesen Vortrag „vorerst nicht für vordringlich“ und lasse bitten, ihn „später bei geeigneter Gelegenheit in Berchtesgaden zu halten“; ebd. Bl. 129. Frick hatte gehofft, durch eine Verwaltungsgliederung, die die neu zuzuschneidenden Länder bzw. Reichsgaue in Übereinstimmung mit der Wehrkreiseinteilung brächte, die Wehrmacht zum Bundesgenossen gegen den Führungsanspruch der Partei zu gewinnen und damit die stagnierende Frage der territorialen Reichsreform bei Hitler voranzubringen; vgl. R 18/373, Bl. 87, 93–95, 111–117.

³ Im Gegenteil waren – abgesehen von dem mit der Wehrmacht vereinbarten Plan – im RIM seit 1933 sehr dezidierte Vorstellungen über die künftige Neugliederung des Reichs entwickelt worden; s. BACHNICK S. 162 ff. Zu den konkurrierenden Vorstellungen der Partei ebd. S. 141 ff.

ist, und da andererseits die nächsten Monate nicht fruchtlos verstreichen sollen, wird folgender Weg für die Bearbeitung vorgeschlagen: Das Reichsinnenministerium und die Partei (Wagner) stellen jeweils selbständig einen Gesamtplan und ein Gesamtbild der territorialen Gliederung und des staats- und verwaltungsrechtlichen Aufbaues selbständig in den Grundzügen fertig. Die Partei legt ihren Plan dem Reichsinnenministerium vor und beide Pläne sollen dann zur Grundlage einer vertraulichen Besprechung der Nächstbeteiligten unter dem Vorsitz des Reichsinnenministers Ende dieses oder Anfang nächsten Jahres gemacht werden. Es soll dadurch erreicht werden, daß dem Führer von den Nächstbeteiligten in Staat und Partei ein gemeinsamer Plan der Neuordnung unterbreitet werden kann. Als Beteiligte wurden angesehen der Reichskriegsminister, der Finanzminister bzw. Reichsschatzminister⁴, der Ministerpräsident Göring und für die Partei Staatsminister Wagner.

Ich habe dazu erklärt, den Vorschlag der Zusammenarbeit Herrn Minister befürwortend vorlegen zu wollen. Ich sehe darin einen Weg zur Überbrückung des Gegensatzes Reichsinnenministerium – Partei, ohne daß es notwendig sein wird, im Grundsätzlichen von der Linie und den Plänen des Reichsinnenministeriums abzuweichen. Vor allem hoffe ich, daß es möglich sein wird, bis zum Zeitpunkt der in Aussicht genommenen vertraulichen Besprechung eine grundsätzliche Entscheidung des Führers zum Neugliederungsplan des Reichsinnenministeriums herbeizuführen.

Im Anschluß daran wurde die Möglichkeit von Teilmaßnahmen auf dem Gebiete der Reichsreform erörtert. Teilmaßnahmen von größerer Bedeutung wurden gemeinsam so lange als nicht mehr sinn- und planvoll im Hinblick auf das endgültige Ziel bezeichnet, als nicht ein Gesamtbild des territorialen und staats- und verwaltungsrechtlichen Neubaus in seinen Grundzügen feststehe⁵.

zu b) Staatsminister Wagner entsendet in jeden der bei der Akademie für Deutsches Recht gebildeten Ausschüsse, von welchen der Verwaltungsrechtsausschuß und der Enteignungsrechtsausschuß unter meinem Vorsitz und der staatsbürgerrechtliche Ausschuß unter dem Vorsitz des Ministerialrats Sommer und meinem stellvertretenden Vorsitz stehen, je einen Vertrauensmann⁶. Dadurch wird eine Zusammenarbeit auch in den Spezialfragen in gewissem Umfange gewährleistet.

zu c) Es wurde übereinstimmend festgestellt, daß der derzeitige Zustand des Unbesetztseins zweier Ministerien, d.h. der Leitung dieser Ministerien durch 2 Staatssekretäre, die bisher nicht mit der Leitung beauftragt seien, auf die Dauer unhaltbar sei und starken rechtlichen Bedenken unterliege⁷. Es gibt 2 Wege, rechtmäßig einwandfreie Zustände wiederherzustellen: Entweder die beiden Staatssekretäre Boepple und Dauser werden als Staatssekretäre mit der Leitung der Ministerien vom Führer beauftragt⁸ (die Ernennung neuer Minister kommt wohl auf keinen Fall mehr in Frage), oder die beiden Ministerien werden in Personal- oder in Realunion von den beiden anderen bayerischen Ministern Siebert und Wagner mitverwaltet⁹. Die Zusammenlegung des Kultusministeriums mit

⁴ Zum Projekt der Errichtung eines Reichsschatzministeriums s. Dok. Nrr. 113, 137 und 199.

⁵ Selbst bezüglich der Neugliederung von Gemeinden ließ MR Sommer vom Stab des StdF bei Verhandlungen mit dem RIM im Aug. 1935 „den Wunsch der Partei sehr deutlich erkennen [...], daß diese Frage, von der man annehme, daß sie eine große Beunruhigung in die Bevölkerung trage, – zum mindesten noch eine Zeitspanne – zurückgestellt werden solle“; R 18/373, Bl. 123. Am 15. 11. 35 schließlich vermerkte MR Medicus/RIM, „daß nach neuester Weisung des Herrn Ministers [Frick], die offenbar auf einen Vortrag beim Führer zurückginge, zur Zeit von der Weiterführung jeglicher territorialer Reformmaßnahmen einschließlich der Zusammenlegungen abgesehen werden soll“; ebd. Bl. 179. Damit waren auch die zahlreichen ehemals dynastisch begründeten Gebietsenklaven, zu deren Beseitigung im RIM fertige Pläne Vorlagen, vorerst in ihrem Bestand konserviert.

⁶ Allgemein zur ADR und der Arbeit der Ausschüsse s. AKADEMIE FÜR DEUTSCHES RECHT 1933–1945, Bd. I: Aktienrecht, S. VIII–XIII. Von den hier erwähnten Ausschüssen sind in dieser Edition bislang verfügbar nur die Verhandlungen des Enteignungsrechtsausschusses (Bd. III/7, 1995), welcher jedoch erst im Jan. 1941 unter Leitung des MDgt. Hoche/RIM zu seiner ersten Sitzung zusammentrat.

⁷ Näheres s. Dok. Nr. 173 Anm. 11.

⁸ Diese Lösung hatte RStH v. Epp Hitler mit Schreiben an den StSRk vom 1. 4. 35 vorgeschlagen; R 43 II/1317, Bl. 25–28. Boepple führte den Titel Staatsrat, nicht StS.

⁹ Zugunsten dieser Lösung hatte Frick dem StSRk am 6. 5. 35, unter Berufung auf eine Weisung Hitlers, ausfertigungsreife Ernennungsurkunden übermittelt; R 43 II/1317, Bl. 29–33. Auf das Votum des MR Wienstein, daß entsprechend § 5 ReichsstattthalterG (Dok. Nr. 85 P. 2) für Vorschläge auf Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der Landesregierungen der RStH zuständig

dem Innenministerium und des Wirtschaftsministeriums mit dem vom Ministerpräsidenten Siebert geleiteten Ministerium¹⁰ wurde für am zweckmäßigsten erachtet. Es ist dies eine Reichsreformmaßnahme, die dem endgültigen Aufbau nicht vorgreift, die aber dennoch zur Vereinfachung führt und vom Volke auch als zweckmäßig verstanden wird. Zugleich könnten die dann auf nur 2 Minister verteilten Gesamtzuständigkeiten derart in Abteilungen zusammengefaßt werden, daß diese Abteilungen im wesentlichen den Reichsressorts entsprächen, so daß dadurch auch eine größere Durchschlagkraft des Reichswillens erzielt würde¹¹. Dem Drängen einzelner Reichsressorts, insbesondere des Ernährungsministeriums¹², würde dadurch auch in gewissem Umfange entgegengekommen. Ich habe versucht, über diese Dinge auch mit dem Reichsstatthalter General Ritter von Epp zu sprechen, der Reichsstatthalter befindet sich jedoch im Urlaub. Fernmündlich teilte mir jedoch sein Staatssekretär Hofmann¹³ mit, daß der Reichsstatthalter an seinem schriftlichen Vorschläge an den Führer bzw. an das Reichsinnenministerium mit geringen Abänderungen, die mit dem Führer besprochen worden seien (beispielsweise sollte das Bauwesen in das Innenministerium übergehen), festhalte. Von einer mündlichen Besprechung mit Staatssekretär Hofmann habe ich Abstand genommen, da ich mir infolge Abwesenheit des Reichsstatthalters wenig Erfolg davon versprach. In der Sache selbst bin ich nach wie vor der Auffassung, daß eine organisatorische Zusammenlegung der Ministerien die zweckmäßigste Maßnahme ist¹⁴.

Die gesamte Besprechung verlief in der freundschaftlichsten Form. Herr Staatsminister Wagner erklärte am Schluß, daß er seine gelegentliche Anwesenheit in Berlin gern dazu benutzen wolle, ihn bewegende Fragen mit mir zu besprechen. Ich habe meine ständige Bereitschaft dazu erklärt.

Das zu a), b) und c) niedergelegte Ergebnis der Besprechung stellt in keiner Weise eine feste Vereinbarung dar, sondern zeigt nur die Richtung, in der sich die Erwägungen über die Zusammenarbeit bei der Besprechung verdichteten, so daß Sie, Herr Minister, vollkommen freie Hand für die zukünftige Gestaltung der Zusammenarbeit zwischen Reichsinnenministerium und Staatsminister Wagner haben. Ich möchte nur empfehlen, die aufgenommene Verbindung nicht wieder vollkommen abreißen zu lassen, um unnötige Reibungen und Schwierigkeiten zu vermeiden.

In der Hoffnung, daß Sie sich, Herr Minister, auch bereits ein wenig der dringend notwendigen Erholung haben gönnen können, verbleibe ich mit den herzlichsten Heilgrüßen

Ihr
Ihnen stets treu ergebener

Stuckart

sei, dieser aber im vorliegenden Falle bereits genau entgegenstehende Vorschläge unterbreitet habe, hatte Hitler am 9. 5. und nochmals am 31. 5. die Unterzeichnung abgelehnt und einen neuen Vorschlag des RStH erwartet. Lammers' Bemühungen, v. Epp zu einem Einschwenken auf die Linie des RIM zu bewegen, waren jedoch erfolglos geblieben. Auch bei zwei weiteren Vorträgen Lammers' am 20. 6. und 31. 7. 35 hatte Hitler die Unterzeichnung der Urkunden abgelehnt und damit die Sache in der Schwebe gehalten; R 43 II/1317, Bl. 34–39. Weiteres Aktenmaterial über diese Kontroverse vor dem Hintergrund des jahrelangen Kompetenzgerangels zwischen v. Epp und Siebert s. BHStA, MA 104977, 105312, 105438; BHStA, Reichsstatthalter 33, 34, 150, 151.

¹⁰ Siebert leitete neben dem Gesamtstaatsministerium (Staatskanzlei) noch das bayer. Finanzministerium und die Landesforstverwaltung.

¹¹ Zum Vorhaben des RIM, die ganz unterschiedlich strukturierten Länderressorts zu „Abteilungen“ umzubilden, die mit der Zuständigkeitsabgrenzung der Reichsressorts kongruieren sollten, s. Dok. Nrr. 134 und 135.

¹² Hierzu Dok. Nr. 142.

¹³ In der Vorlage fälschlich: „Hoffmann“. Hans Georg Hofmann (1873–1942): Oberst, dann GenMaj. a.D., 1933 kommissarischer RegPräs. von Ober- und Mittelfranken, seit Juni 1934 StS beim RStH in Bayern.

¹⁴ Die Angelegenheit blieb unentschieden. Einer neuerlichen Vorlage Fricks vom 13. 11. 35, wonach Siebert und Wagner rückwirkend zum März 1935 mit der Führung der bayer. Ministerien für Wirtschaft und Kultus beauftragt werden sollten und eine Zustimmung des RStH v. Epp für entbehrlich erachtet wurde, schien Hitler am 21. 11. zunächst zugeneigt, lehnte sie aber schließlich am 3. 12. ebenso ab wie eine Beauftragung Dausers und Boepplers mit der Leitung der von ihnen bislang formlos verwalteten Ministerien. Er verfügte lediglich durch Erlaß vom 4. 12. 35, daß die Zuständigkeiten des Kultusministeriums für die Kunst und das Theaterwesen sowie für die Planung und Ausführung öffentl. Bauten alsbald auf das bayer. Innenministerium überzugehen hätten; R 43 II/1317, Bl. 55–63.

Zitierhinweis

Nr. 196 Staatssekretär Stuckart an Reichsminister Frick. Bad Wörishofen, 1. August 1935 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d196>